

1500797-59.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DA SILVA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

SAMUEL DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de junho de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Dom ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500797-59.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500797-59.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001064

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DA SILVA PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

SAMUEL DA SILVA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 05 de junho de 2021, por volta das 00h30min, na Rua Dom José, 38, Parque dos Príncipes, nesta Comarca de Jacareí, tinha em depósito drogas, consistentes em quatro porções de "Cannabis sativa L" (maconha) prensada, outras cinquenta e quatro porções da mesma substância macerada e setenta e sete porções de cocaína, para fins de comercialização de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da Denúncia que: "Segundo foi apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos, eis que teriam recebido informações dando conta do tráfico de drogas no imóvel de numeral 38. Ali chegando avistaram o denunciado na frente da casa, que tinha o portão aberto. SAMUEL foi revistado e em seu poder foi encontrado um aparelho de telefonia celular. Questionado acerca do imóvel, acabou por admitir que ali residia.

Assim, os milicianos entraram na residência e avistaram, na sala, uma balança de precisão com resquícios aparentemente de droga. SAMUEL acabou então por admitir que tinha entorpecente no armário da cozinha, onde foi encontrada uma mochila contendo quatro porções de "maconha" prensada, cinquenta e quatro porções da mesma substância macerada, bem como setenta e sete microtubos contendo cocaína. No quintal foi encontrado também um rolo de plástico filme.

Diante das circunstâncias acima mencionadas, especialmente da apreensão de variedade de drogas, embaladas individualmente, em local conhecido como de traficância, fica evidente que o entorpecente se destinava à traficância".

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 73/76).

Foi determinada a notificação do réu e fixado o rito especial da Lei de Drogas.

Realizada a notificação (fl. 171), foi apresentada resposta preliminar (fls. 134/135).

Recebida a denúncia (fls. 138/141), foi procedida à citação.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público deduziu sua pretensão por meio de debates orais. A combativa defesa, por sua vez, apresentou as alegações finais por meio de memoriais escritos.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade do restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 28/29), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 40/46), pelo exame químico toxicológico (fl. 104/105), que apontou substância indicada na portaria SVS/MS 344/98 da ANVISA, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu disse que foi abordado por policiais e deu o nome de seu irmão David, todavia acabou por informar sua verdadeira qualificação. Ressaltou que em seguida passou a ser agredido com chutes e socos desferidos pelos policiais, resultando em ferimentos na boca e no abdômen. Confessou que havia um arbusto de "maconha" em sua residência, balança de precisão e embalagens tipo ziplock. Negou grande quantidade de drogas. Solicitou o acesso as cameras da oficina mecânica de frente a sua residência. Negou que tenha se autolesionado. Em juízo, disse que estava próximo a casa de seu vizinho quando a viatura adentrou a via pública e foram abordados. Disse que foi abordado de forma violenta, exigindo que lhes relatasse a localização "da casa bomba". Disse que forneceu o nome de seu irmão para os policiais porque ostenta antecedentes criminais. Disse que foi agredido dentro da viatura. Disse que um amigo filmou a agressão mas, a polícia

percebeu e exigiu que seu amigo apagasse o vídeo. Disse que desconhece a origem e propriedade da droga apreendida. Disse que em sua residência apenas tinha um pé de maconha.

A testemunha ISAAC FARIA DINIZ PINTO, policial militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados por populares que no local declinado na denúncia havia grande fluxo de venda e uso de drogas. Disse que tratava-se de uma residência e o acusado estava sentado na porta. Disse que se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o acusado sentado na porta. Disse que o abordaram e duvidaram da identificação fornecida pela acusado. Disse que exigiram a documentação do acusado e o levaram até sua residência para buscar sua cédula de identidade. Disse que na localizaram o documento de identidade do acusado e constataram seu nome verdadeiro (Samuel). Disse que o réu informou que indicou o nome do irmão porque tinha antecedentes criminais. Disse que na residência encontraram as drogas descrita na denúncia e uma balança de precisão. Disse que o acusado confirmou que estava guardando as drogas em troca de dinheiro. Disse que não conhecia o réu dos meios policiais. A testemunha UBIRATAN DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

A testemunha GEORGE FAGUNDES DA SILVA, disse que no dias dos fatos estava com o réu mas, foi buscar um cigarro e quando voltou o réu já tinha sido abordado pela polícia. Disse que voltou para casa e chamou sua mãe. Disse que viu o réu machucado e começou a filmar mas, o policial pegou seu celular e apagou o vídeo. Disse que não viu o encontro da droga. Disse que não viu Samuel sendo agredido mas, o viu machucado. Disse que desconhecesse se o acusado tem envolvimento com o tráfico. Disse que estava na casa de Samuel antes da polícia chegar e não viu drogas no local mas, não abriu os armários. Disse que seu irmão também foi abordado pelos policiais mas, foi liberado.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva, sendo descabida a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição do réu.

O réu negou as imputações.

Em que pese a negativa, devem ser considerados os depoimentos dos policiais, os quais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico. Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos. Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Quanto a alegação do réu de que a balança e as embalagens eram antigas, denoto que consta do B0 de fls. 67/69 que trata de crime de tráfico no mesmo local em 29/06/2020 a apreensão de uma balança de precisão e embalagens. Diante do exposto, a versão do réu acerca de serem remanescente da antiga traficância não se mostra

verossímil, considerando que novamente foi apreendida balança, demonstrando inclusive que o denunciado praticava constantemente a venda de drogas. Verifico ainda falta de verdade acerca da existência de arbusto de maconha, porquanto não tal planta não foi apresentada pela equipe policial que realizou a diligência.

É fato que não houve flagrante do momento da venda, todavia, o crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade da droga apreendida – 43,34g de cocaína 493,97g de "maconha" 264,65g de "maconha" – bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, bem como as demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Indício, “é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”, segundo o art. 239 do Código de Processo Penal.

Demais disso, a versão do acusado de que as drogas não foram encontradas pelos policiais durante a abordagem não é suficiente para afastar a alegação de traficância.

Pois bem. Quando os indícios são conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitindo a ilação a respeito da autoria e materialidade, nada impede o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542). Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.

Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso.

Por fim, não merece prosperar a tese excludente da culpabilidade, alegando ser o réu dependente químico.

Em que pese ser absolutamente crível que o réu faça uso de drogas, tal fato não o impede de comercializá-las (aliás, o uso pode fomentar a venda para que, assim, se consiga dinheiro).

Assim, a pretendida desclassificação não merece guarida, em que pese o esforço do dedicado defensor.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando, ainda, a variedade e expressiva quantidade da droga e sua natureza, bem como diante da presença de balança de precisão, denotando que o réu realizava intensa atividade de mercancia de drogas, demonstrando que colocou em maior risco o bem jurídico tutelado. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente específico (fls. 123/124, referente aos autos 1500872-35.2020), de modo que majoro a reprimenda em 1/4, perfazendo:

07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 728 dias-multa

Anoto, por fim, que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima, bem como em razão da apreensão de balança de precisão e embalagens típicas

para o embalo de drogas, denotam a reiteração na comercialização de drogas.
À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Para o delito de tráfico, considerando a reincidência bem como a gravidade do delito, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

A detração não surtirá efeitos para alteração do regime imposto tendo em vista que a fixação decorreu da gravidade do delito, equiparado e hediondo, bem como em razão da reincidência.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR SAMUEL DA SILVA PEREIRA à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

Nego o apelo em liberdade. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçados agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se guia de recolhimento, comunicando-se ainda ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Determino a incineração das drogas apreendidas, certificando-se.

Determino a perda em favor da União dos demais objetos eventualmente apreendidos nos autos, em razão da ilicitude envolvendo tráfico de drogas. Com o trânsito em julgado, remeta-se ao Senad relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, a localização, para os fins de sua destinação, nos termos do art. 63, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, proceda-se ao arquivamento.

P.R.I.C.

Jacarei, 4 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA